

1528597-65.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321545/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 21609549 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 238/21/100 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2321545 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528597-65.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528597-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321545/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 21609549 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 238/21/100 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2321545 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMAR RODRIGUES GALVÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ADEMAR RODRIGUES GALVÃO, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Praça São Vito, nº 10, Brás, nesta Comarca, o réu, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 21 porções de cocaína e 2 porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 36/38).

Preso em flagrante, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 79/81).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais, as partes requereram a absolvição do acusado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão da droga, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo definitivo (fls. 131/133).

Contudo, a partir da prova oral produzida, não é possível de extrair elementos seguros da autoria.

O réu exerceu o direito ao silêncio.

Com efeito, André Araújo de Andrade, policial civil, relatou, em juízo, que foi efetuar o cumprimento do mandado de busca relativo a tráfico de drogas no viaduto existente no local dos fatos. Foi acompanhado pela guarda municipal, com cachorros. Os cães faziam a varredura e acompanhavam. Em determinado cômodo, o cachorro indicou que havia algo embaixo de um sofá, ocultando um buraco, onde havia uma sacola contendo cocaína. Do lado direito, havia uma cama na qual estava o réu. O acusado afirmou que desconhecia a existência da droga. No local, havia roupas e utensílios do acusado. O réu não admitiu que morava no local. Na fase inquisitória, havia dito que "nesta data, efetuaram o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo Digital número 1535277-18.2021.8.26.0050, expedido pela MM Juíza de Direito, Dra. TANIA DA SILVA FIUZA AMORIM, sendo que, no local dos fatos, os policiais civis no barracão anexo foi localizado atrás de um sofá, no chão, um buraco, onde haviam 21 invólucros plásticos contendo substância em pó branco semelhante a COCAINA e próximo a uma cama que estava ao lado, uma caixa de sapato contendo R\$ 136,00 reais em moedas diversas. Informam ainda que a pessoa de ADEMAR RODRIGUES GALVÃO estava sentado na referida cama. Questionado informalmente a respeito de tais substâncias, o mesmo alegou que não sabia de tais drogas e que não lhe pertenciam."

O também policial civil Genildo Nascimento da Fonseca Junior apresentou relato no mesmo sentido, ressaltando que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas e que o réu negou a propriedade da droga.

Não é possível se extrair com segurança de que as drogas encontradas no local em que estava o acusado seriam de sua propriedade ou destinadas ao comércio espúrio, motivo pelo qual impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER ADEMAR RODRIGUES GALVÃO, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados

São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA